Chapitre 6 – Éthique et déontologie en santé publique · carte mentale complète

1. Repères

4 NIVEAUX
- **Morale** · **éthique** (réflexion) · **déontologie** · **droit**
- Éthique ≠ opinion : principes + faits

3 RAISONNEMENTS
- **Conséquences** (Mill) · **devoir** (Kant) · **vertus** (Aristote)
- Kant : une **fin**, jamais un moyen

HISTOIRE
- **Nuremberg 1947** · Helsinki 1964 · Belmont 1979
- Tuskegee · CCNE 1983 · Jardé 2012

2. Principes

BEAUCHAMP ET CHILDRESS 1979
- **Autonomie · bienfaisance · non-malfaisance · justice**
- Non hiérarchisés : on arbitre

CHILDRESS 2002
- **Efficacité → proportionnalité → nécessité**
- → moindre atteinte → justification publique

NUFFIELD 2007
- Informer → **défaut** → inciter → restreindre
- Plus intrusif = **plus de justification**

NUDGE, PRÉCAUTION
- **Thaler et Sunstein 2008** : transparent, réversible
- Précaution (incertain) ≠ prévention (connu)

3. Non-stigmatisation

STIGMATISATION DU POIDS
- Rubino 2020 : **évitement des soins**, + TCA
- Contraire à la non-malfaisance et **inefficace**

6 RÉFLEXES
- Comportements, pas corps · images **avec visage**
- **Pas de pesée en public** · pas de bon/mauvais

4. Profession

CADRE
- **L. 4371-1 CSP** (dont prévention)
- **Titre protégé**, enregistrement ARS
- **Charte AFDN 2018**, pas d'ordre

DEVOIRS
- Compétence (**DPC 3 ans**) · indépendance · orientation
- Discrimination **3 ans, 45 000 €** (directe, indirecte)

5. Secret et RGPD

SECRET
- **L. 1110-4 CSP** · **226-13 : 1 an, 15 000 €**
- Confié + vu + déduit · **données agrégées**
- Enfant en danger : **CRIP, 119**

RGPD 2016/679
- **25 mai 2018** · santé = **art. 9**
- **Minimisation** · pseudonyme ≠ anonyme
- **72 h** · 20 M€ ou **4 %** (le plus élevé)

BASES LÉGALES
- 6 bases · **mission d'intérêt public**
- Salarié : consentement **pas libre**

Éthique et déontologie

6. Consentement et image

CONSENTEMENT
- **Libre · spécifique · éclairé · univoque**
- Case pré-cochée = **non** · 15 ans en ligne

IMAGE
- **Art. 9 Code civil** · un accord **par support**
- Enfant : **2 parents** (loi 2024) · pas d'avant/après

7. Conflits d'intérêts

PRINCIPE
- Lien ≠ faute ; **déclarer et gérer**
- **Biais de réciprocité**

RÈGLES
- **Code OMS 1981** : pas de lait infantile
- Transparence Santé **dès 10 €** (2011) · étudiants inclus
- Grille /14 : < 8 ou 0 = **refus**

8. Droits et responsabilité

DROITS
- Lois **2 janvier** et **4 mars 2002** · CVS, CDU
- **L. 266-1 CASF** : dignité · HPST 2009
- Nutrition artificielle = **traitement** (2016)

RESPONSABILITÉ
- Civile (**faute + dommage + lien**) · pénale · disciplinaire
- **TIAC** ≥ 2 cas → ARS · 14 allergènes · PAI

9. Démarche et épreuve

GRILLE EN 5 ÉTAPES
- **Faits → règles → valeurs → options (≥ 3) → décision**
- Partagée, **tracée**, réévaluée

ALLÉGATIONS, RECHERCHE
- Fibres **3 g / 6 g** · protéines 12 % / 20 %
- Évaluation ≠ Jardé · **FFP** · CPP

ÉPREUVE
- **Mots signaux** → notion → risque → solution
- Laïcité : agents neutres, **usagers libres**

Pièges ✕ Éthique = **opinion** ✕ Nudge = **interdire** ✕ **Nutritionniste** protégé ✕ Sans nom = **anonyme** ✕ Pseudonyme = **anonyme** ✕ **Un seul parent** suffit ✕ Case **pré-cochée** ✕ Lien d'intérêts = **faute** ✕ **Liste** d'allergiques affichée ✕ Évaluation = **loi Jardé** ✕ Droit à l'oubli **10 ans**